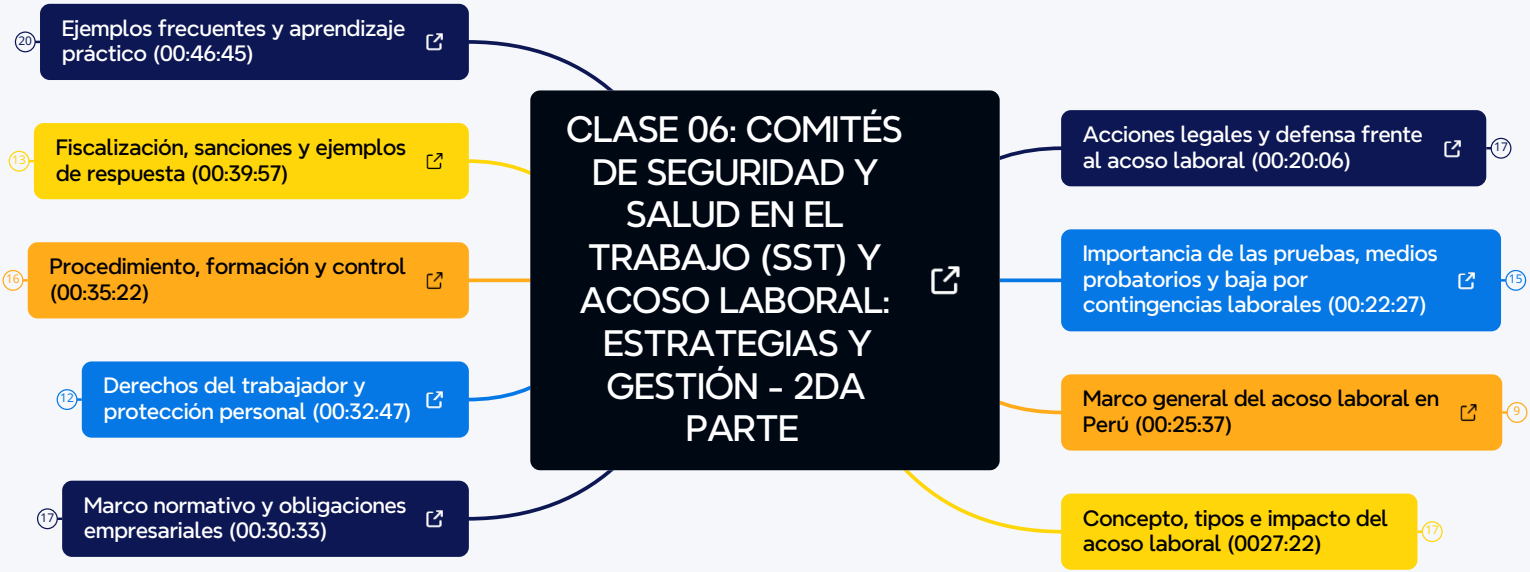
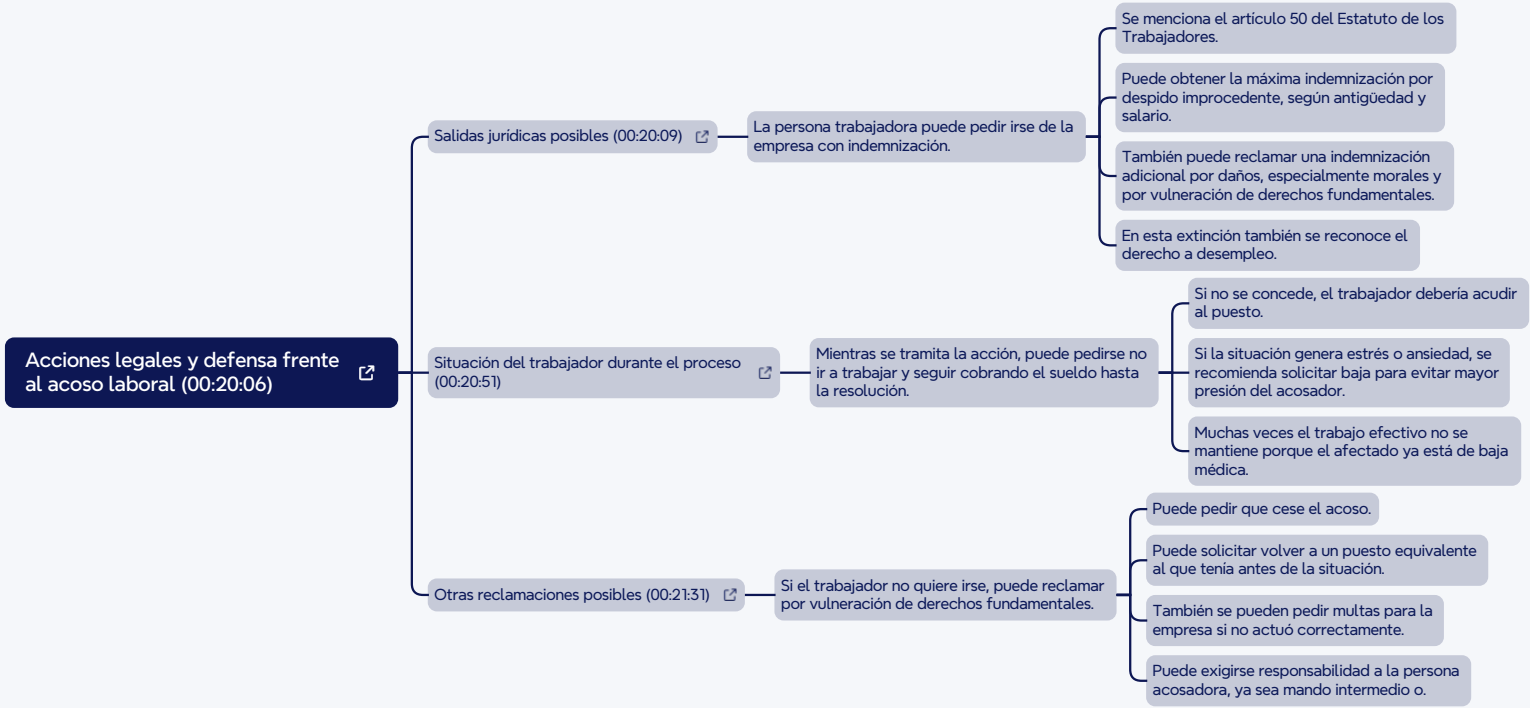
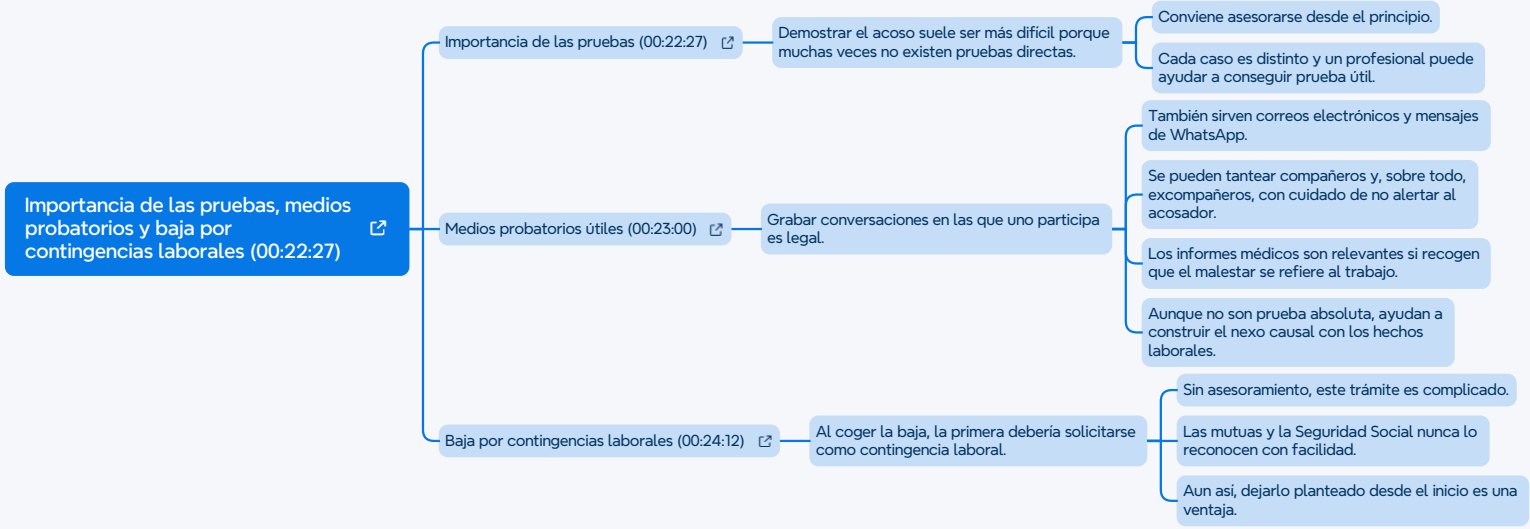
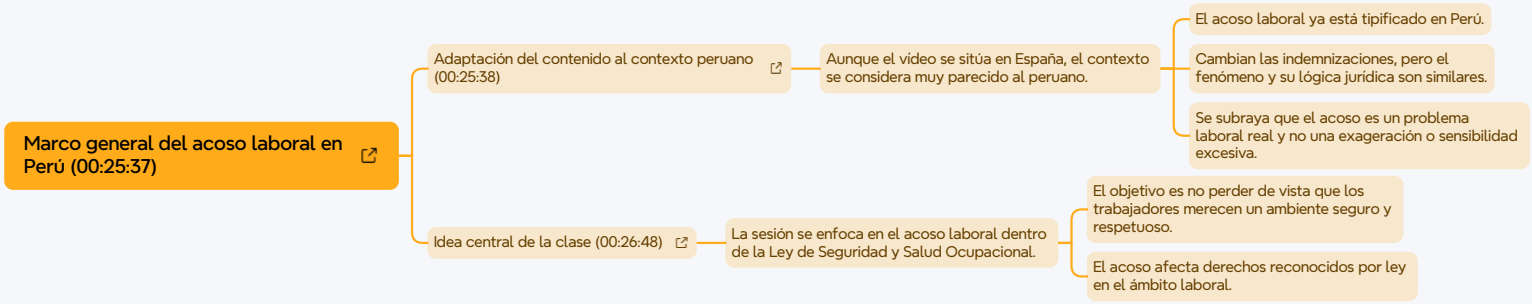
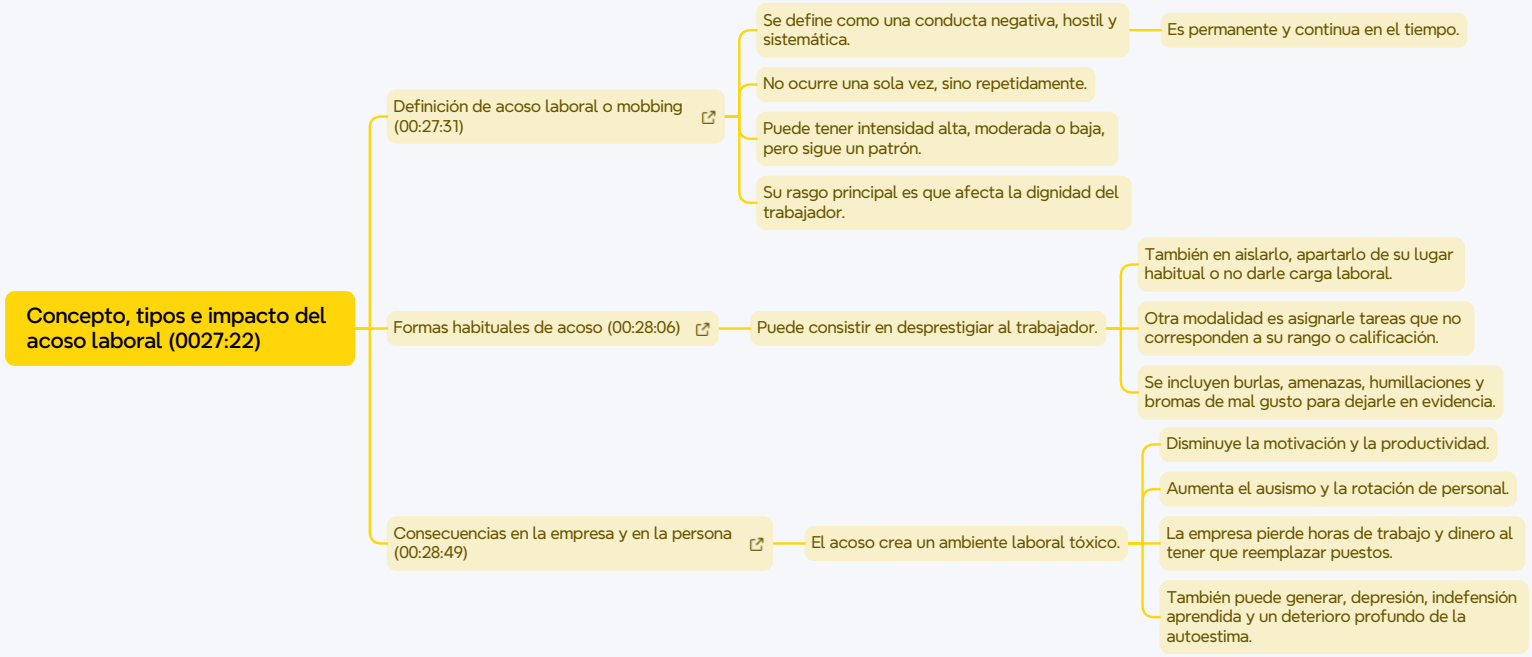
EDU MIN

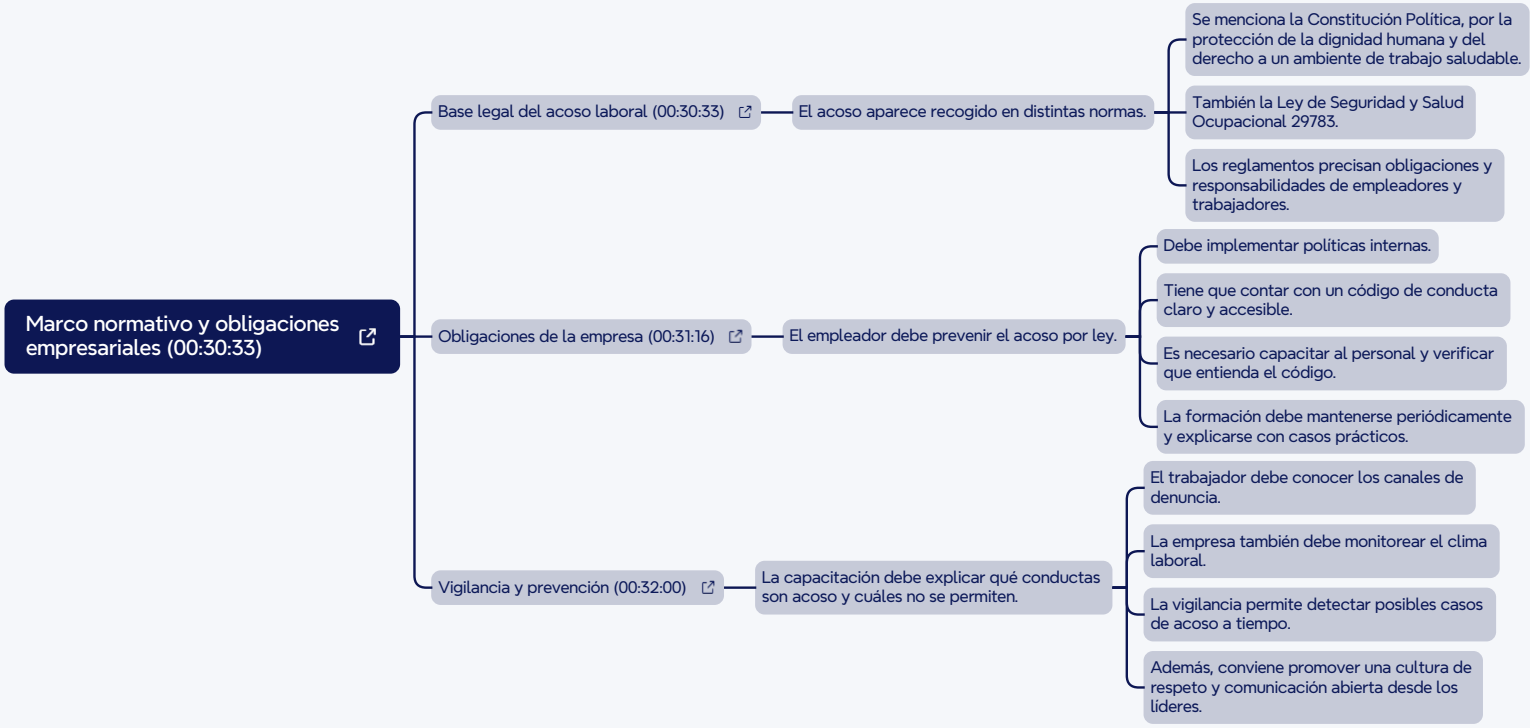

CLASE 06: COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y ACOSO LABORAL: ESTRATEGIAS Y GESTIÓN - 2DA PARTE
Ejemplos frecuentes y aprendizaje práctico (00:46:45)
Fiscalización, sanciones y ejemplos de respuesta (00:39:57)
Procedimiento, formación y control (00:35:22)
Derechos del trabajador y protección personal (00:32:47)
Marco normativo y obligaciones empresariales (00:30:33)
Acciones legales y defensa frente al acoso laboral (00:20:06)
Importancia de las pruebas, medios probatorios y baja por contingencias laborales (00:22:27)
Marco general del acoso laboral en Perú (00:25:37)
Concepto, tipos e impacto del acoso laboral (0027:22)

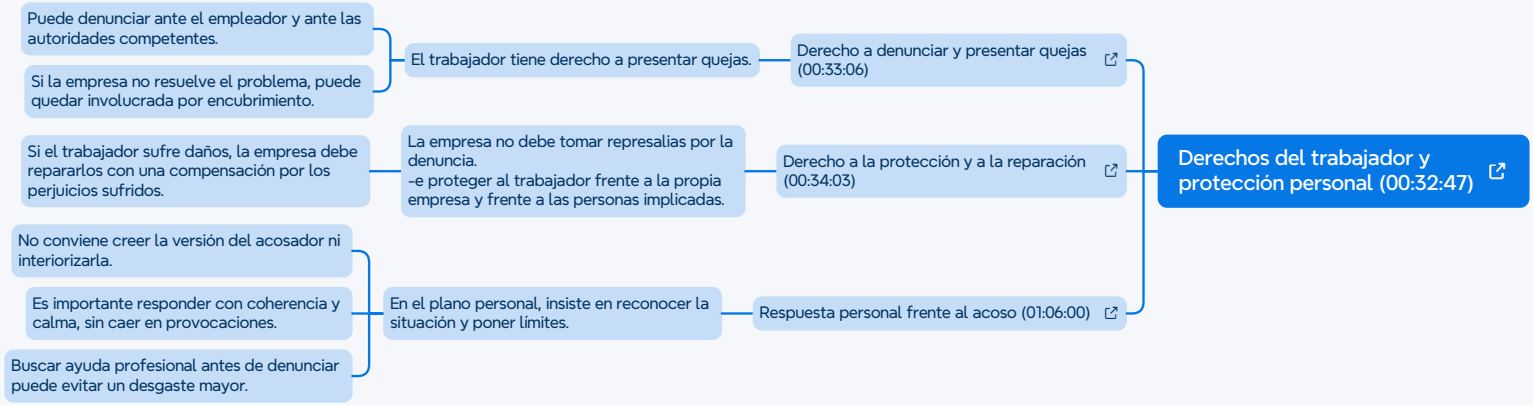

Acciones legales y defensa frente al acoso laboral (00:20:06)
Salidas jurídicas posibles (00:20:09)
La persona trabajadora puede pedir irse de la empresa con indemnización.
Se menciona el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
Puede obtener la máxima indemnización por despido improcedente, según antigüedad y salario.
También puede reclamar una indemnización adicional por daños, especialmente morales y por vulneración de derechos fundamentales.
En esta extinción también se reconoce el derecho a desempleo.
Situación del trabajador durante el proceso (00:20:51)
Mientras se tramita la acción, puede pedirse no ir a trabajar y seguir cobrando el sueldo hasta la resolución.
Si no se concede, el trabajador debería acudir al puesto.
Si la situación genera estrés o ansiedad, se recomienda solicitar baja para evitar mayor presión del acosador.
Muchas veces el trabajo efectivo no se mantiene porque el afectado ya está de baja médica.
Otras reclamaciones posibles (00:21:31)
Si el trabajador no quiere irse, puede reclamar por vulneración de derechos fundamentales.
Puede pedir que cese el acoso.
Puede solicitar volver a un puesto equivalente al que tenía antes de la situación.
También se pueden pedir multas para la empresa si no actuó correctamente.
Puede exigirse responsabilidad a la persona acosadora, ya sea mando intermedio o.


Importancia de las pruebas, medios probatorios y baja por contingencias laborales (00:22:27)
Importancia de las pruebas (00:22:27)
Demostrar el acoso suele ser más difícil porque muchas veces no existen pruebas directas.
Conviene asesorarse desde el principio.
Cada caso es distinto y un profesional puede ayudar a conseguir prueba útil.
Medios probatorios útiles (00:23:00)
Grabar conversaciones en las que uno participa es legal.
También sirven correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
Se pueden tantear compañeros y, sobre todo, excompañeros, con cuidado de no alertar al acosador.
Los informes médicos son relevantes si recogen que el malestar se refiere al trabajo.
Aunque no son prueba absoluta, ayudan a construir el nexo causal con los hechos laborales.
Baja por contingencias laborales (00:24:12)
Al coger la baja, la primera debería solicitarse como contingencia laboral.
Sin asesoramiento, este trámite es complicado.
Las mutuas y la Seguridad Social nunca lo reconocen con facilidad.
Aun así, dejarlo planteado desde el inicio es una ventaja.

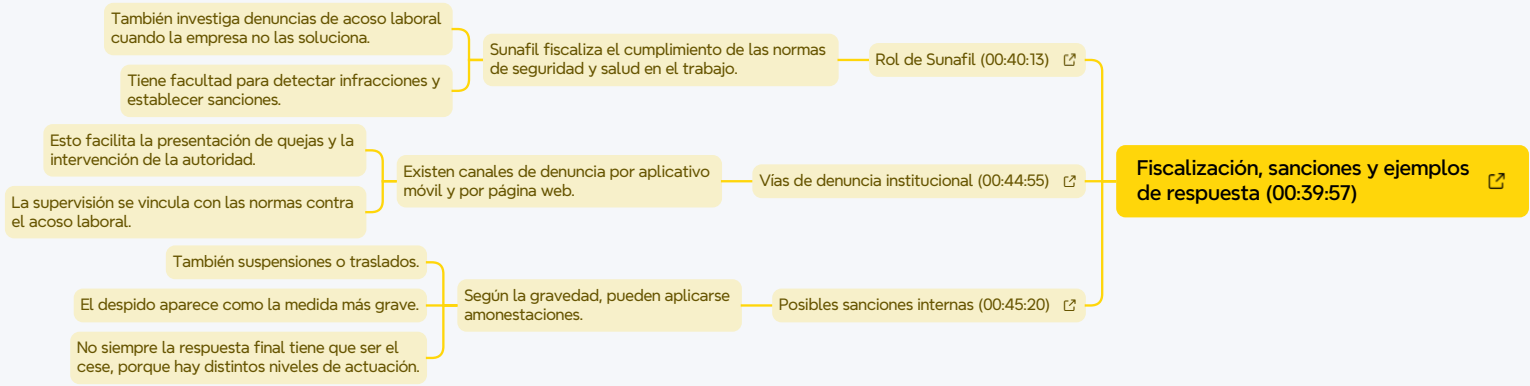

Marco general del acoso laboral en Perú (00:25:37)
Adaptación del contenido al contexto peruano (00:25:38)
Aunque el vídeo se sitúa en España, el contexto se considera muy parecido al peruano.
El acoso laboral ya está tipificado en Perú.
Cambian las indemnizaciones, pero el fenómeno y su lógica jurídica son similares.
Se subraya que el acoso es un problema laboral real y no una exageración o sensibilidad excesiva.
Idea central de la clase (00:26:48)
La sesión se enfoca en el acoso laboral dentro de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.
El objetivo es no perder de vista que los trabajadores merecen un ambiente seguro y respetuoso.
El acoso afecta derechos reconocidos por ley en el ámbito laboral.

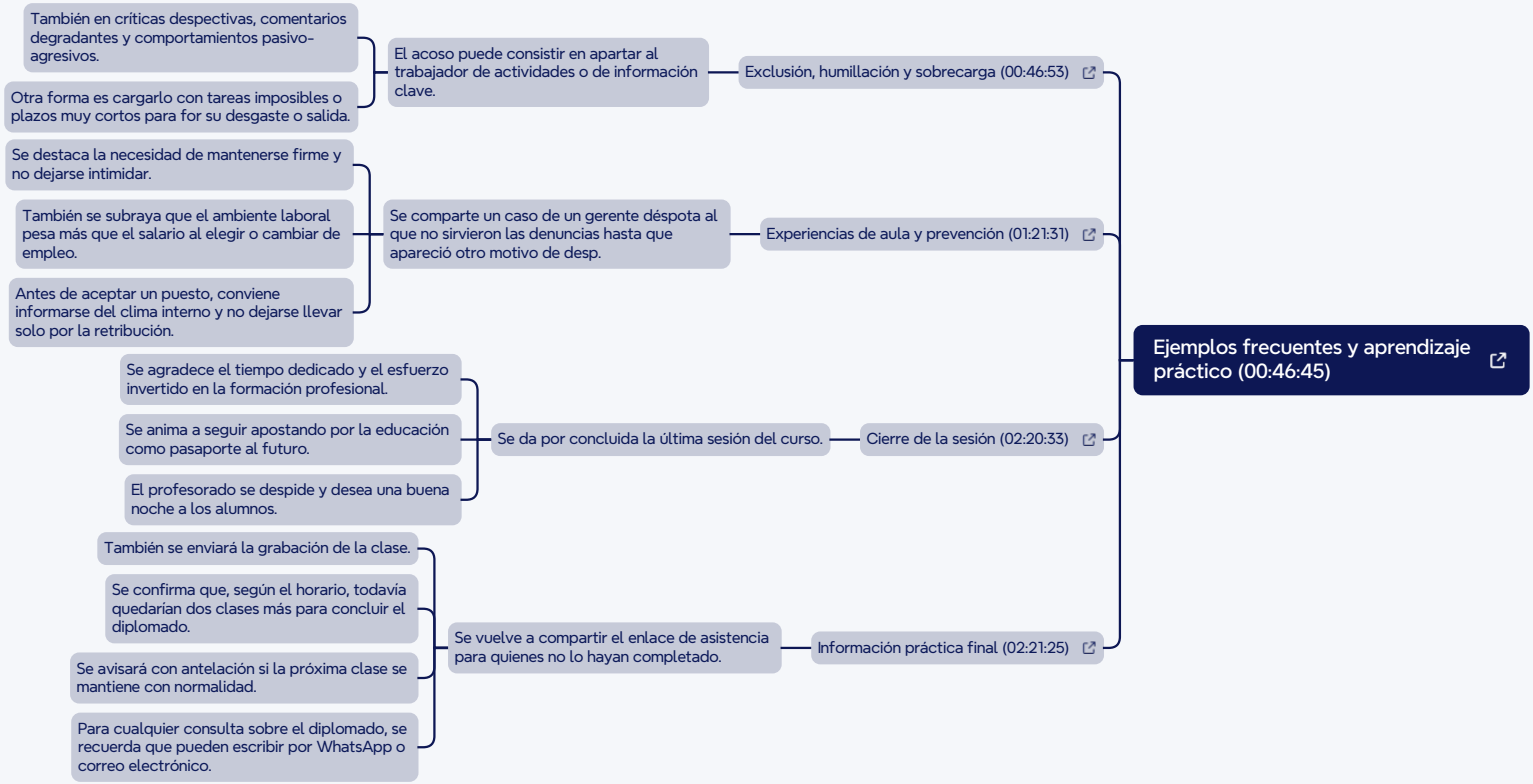

Concepto, tipos e impacto del acoso laboral (0027:22)
Definición de acoso laboral o mobbing (00:27:31)
Se define como una conducta negativa, hostil y sistemática.
Es permanente y continua en el tiempo.
No ocurre una sola vez, sino repetidamente.
Puede tener intensidad alta, moderada o baja, pero sigue un patrón.
Su rasgo principal es que afecta la dignidad del trabajador.
Formas habituales de acoso (00:28:06)
Puede consistir en desprestigiar al trabajador.
También en aislarlo, apartarlo de su lugar habitual o no darle carga laboral.
Otra modalidad es asignarle tareas que no corresponden a su rango o calificación.
Se incluyen burlas, amenazas, humillaciones y bromas de mal gusto para dejarle en evidencia.
Consecuencias en la empresa y en la persona (00:28:49)
El acoso crea un ambiente laboral tóxico.
Disminuye la motivación y la productividad.
Aumenta el ausismo y la rotación de personal.
La empresa pierde horas de trabajo y dinero al tener que reemplazar puestos.
También puede generar, depresión, indefensión aprendida y un deterioro profundo de la autoestima.


Marco normativo y obligaciones empresariales (00:30:33)
Base legal del acoso laboral (00:30:33)
El acoso aparece recogido en distintas normas.
Se menciona la Constitución Política, por la protección de la dignidad humana y del derecho a un ambiente de trabajo saludable.
También la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 29783.
Los reglamentos precisan obligaciones y responsabilidades de empleadores y trabajadores.
Obligaciones de la empresa (00:31:16)
El empleador debe prevenir el acoso por ley.
Debe implementar políticas internas.
Tiene que contar con un código de conducta claro y accesible.
Es necesario capacitar al personal y verificar que entienda el código.
La formación debe mantenerse periódicamente y explicarse con casos prácticos.
Vigilancia y prevención (00:32:00)
La capacitación debe explicar qué conductas son acoso y cuáles no se permiten.
El trabajador debe conocer los canales de denuncia.
La empresa también debe monitorear el clima laboral.
La vigilancia permite detectar posibles casos de acoso a tiempo.
Además, conviene promover una cultura de respeto y comunicación abierta desde los líderes.


Derechos del trabajador y protección personal (00:32:47)
Derecho a denunciar y presentar quejas (00:33:06)
El trabajador tiene derecho a presentar quejas.
Puede denunciar ante el empleador y ante las autoridades competentes.
Si la empresa no resuelve el problema, puede quedar involucrada por encubrimiento.
Derecho a la protección y a la reparación (00:34:03)
La empresa no debe tomar represalias por la denuncia.
-e proteger al trabajador frente a la propia empresa y frente a las personas implicadas.
Si el trabajador sufre daños, la empresa debe repararlos con una compensación por los perjuicios sufridos.
Respuesta personal frente al acoso (01:06:00)
En el plano personal, insiste en reconocer la situación y poner límites.
No conviene creer la versión del acosador ni interiorizarla.
Es importante responder con coherencia y calma, sin caer en provocaciones.
Buscar ayuda profesional antes de denunciar puede evitar un desgaste mayor.


Procedimiento, formación y control (00:35:22)
Canal de denuncia idóneo (00:35:22)
La empresa debe establecer vías correctas para denunciar.
Debe existir un procedimiento de denuncias e investigación.
Hay que definir claramente el canal, por ejemplo, línea anónima o correo electrónico. Se recomienda que el canal lo administre un tercero independiente.
Investigación objetiva e imparcial (00:39:03)
La denuncia debe investigarse de forma objetiva e imparcial.
La empresa no puede limitarse a decir que ya capacitó al personal.
Debe dar el camino correcto para actuar cuando surge el problema.
Tras investigar, deben adoptarse medidas correctivas y disciplinarias.
Cultura preventiva y continuidad (01:19:22)
Para evitar el acoso, la empresa debe reforzar una cultura de respeto y tolerancia.
Conviene mantener comunicación abierta y resolución dialogada de conflictos.
Las políticas deben claras, sencillas y comprensibles.
La capacitación continua es una de las herramientas más eficaces.
Si hay acoso, debe haber denuncia, investigación y sanción.
También se destaca que las capacitaciones adecuadas y la tolerancia cero ayudan a evitar que todo quede en interpretaciones ambiguas o excusas sobre "malentendidos".


Fiscalización, sanciones y ejemplos de respuesta (00:39:57)
Rol de Sunafil (00:40:13)
Sunafil fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
También investiga denuncias de acoso laboral cuando la empresa no las soluciona.
Tiene facultad para detectar infracciones y establecer sanciones.
Vías de denuncia institucional (00:44:55)
Existen canales de denuncia por aplicativo móvil y por página web.
Esto facilita la presentación de quejas y la intervención de la autoridad.
La supervisión se vincula con las normas contra el acoso laboral.
Posibles sanciones internas (00:45:20)
Según la gravedad, pueden aplicarse amonestaciones.
También suspensiones o traslados.
El despido aparece como la medida más grave.
No siempre la respuesta final tiene que ser el cese, porque hay distintos niveles de actuación.


Ejemplos frecuentes y aprendizaje práctico (00:46:45)
Exclusión, humillación y sobrecarga (00:46:53)
El acoso puede consistir en apartar al trabajador de actividades o de información clave.
También en críticas despectivas, comentarios degradantes y comportamientos pasivo-agresivos.
Otra forma es cargarlo con tareas imposibles o plazos muy cortos para for su desgaste o salida.
Experiencias de aula y prevención (01:21:31)
Se comparte un caso de un gerente déspota al que no sirvieron las denuncias hasta que apareció otro motivo de desp.
Se destaca la necesidad de mantenerse firme y no dejarse intimidar.
También se subraya que el ambiente laboral pesa más que el salario al elegir o cambiar de empleo.
Antes de aceptar un puesto, conviene informarse del clima interno y no dejarse llevar solo por la retribución.
Cierre de la sesión (02:20:33)
Se da por concluida la última sesión del curso.
Se agradece el tiempo dedicado y el esfuerzo invertido en la formación profesional.
Se anima a seguir apostando por la educación como pasaporte al futuro.
El profesorado se despide y desea una buena noche a los alumnos.
Información práctica final (02:21:25)
Se vuelve a compartir el enlace de asistencia para quienes no lo hayan completado.
También se enviará la grabación de la clase.
Se confirma que, según el horario, todavía quedarían dos clases más para concluir el diplomado.
Se avisará con antelación si la próxima clase se mantiene con normalidad.
Para cualquier consulta sobre el diplomado, se recuerda que pueden escribir por WhatsApp o correo electrónico.